МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 06 дугаар сарын 10 № 07/33 Улаанбаатар хот

ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН
ХУРАНДАА Ж. БУЯНБАТ ТАНАА

Комиссын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлах цогц үйл ажиллагаа болох Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээг 2025 оны 05 дугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний хүрээнд тус сумын, сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдалтай танилцсан. Энэ үеэр Цагдаагийн хэлтсийн нэг өрөөнд Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн шүүх шинжилгээний төвийн Хархорин сумын Шүүх шинжилгээний хэсэг нь мэргэшсэн шинжээч, хэргийн газрын үзлэгийн мэргэжилтэн, шинжээч эмч, туслах ажилтан гэсэн 4 хүний орон тоотойгоор чиг үүргийн хүрээнд Хархорин сум болон түүний харьяа 6 сумдын хэмжээнд гарсан гэмт хэргийн газрын үзлэг, шинжилгээнд мэргэжилтнээр оролцож, шүүхийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гарган, үйл ажиллагаа явуулж байна.

Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэгт "Хүний биед хийх шинжилгээг шинжилгээ хийх болон шинжилгээ хийлгэх этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангасан орчин, нөхцөлд хийнэ" гэж хуульчилсан байна.

Гэвч Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн шүүх шинжилгээний төвийн Хархорин сумын Шүүх шинжилгээний хэсэг нь Цагдаагийн хэлтсийн нэгдүгээр давхарт нэг хаалгаар дамжиж, орж гардаг тус бүр 12 м2 хэмжээтэй 2 өрөөнд үйл ажиллагаа явуулж байх бөгөөд өрөө тус бүрд 2 албан хаагч сууж ажилладаг байна. Нэг өрөөнд нь эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор байрлуулан шаардлага хангахгүй орчинд үзлэг, шинжилгээ хийж байгаа нь Шүүх шинжилгээний үйл ажиллагаанд баримтлах зарчимд нийцэхгүй байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн шүүх шинжилгээний төвийн Хархорин сумын Шүүх шинжилгээний хэсгийн Мэргэшсэн шинжээч, цагдаагийн хошууч Ө.Батжаргал Комисст өгсөн тайлбарт "Сумын хэмжээнд балансаас баланст шилжүүлэн авах байр байхгүй. Тэгээд ч орон нутгийн өмчийг төрийн өмч рүү шилжүүлэх боломжгүй байдаг. Байрны асуудал шийдвэрлэгдлээ гэхэд засвар үйлчилгээ, урсгал зардал тусгагдаагүй учраас ашиглах боломжгүй. Аймаг, сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт танилцуулсны үндсэн дээр 2025 оны намар Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэг шинэ байранд орохтой холбоотойгоор хуучин эмнэлгийн байрны 1 дүгээр давхарт 4 өрөө шийдвэрлэхээр болсон. Уг байрны 1 дүгээр давхар нь иж бүрэн засвар тохижилт хийгдсэн амбулаторийн үзлэг шинжилгээ хийгддэг хэсэг юм. Мөн Бүсийн төвийн 2026 оны төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөлөлд хэсгийн байрны урсгал зардлыг тусгаж саналыг хүргүүлсэн" гэжээ.

Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх заалтад "алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан шинжилгээний байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах" гэж, 53.1.2 дахь заалтад "шинжилгээний байгууллагын хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, ...тэдний ажиллах нөхцөл, хөдөлмөр хамгаалал, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх" гэж, 53.1.3 дахь заалтад "шинжилгээний байгууллагыг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх" гэж Шүүх шинжилгээний төв байгууллагын чиг үүргийг, Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1.1 дэх заалтад "шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нэгдсэн зохион

байгуулж, захиргааны болон мэргэжлийн удирдлагаар хангах", мөн зүйлийн 55.1.7 дахь заалтад "шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах санхүү, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх" гэж Шүүх шинжилгээний төв байгууллагын даргын бүрэн эрхийг тус тус хуульчилсан.

Засгийн газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4 дэх заалтад "агентлагийн хэтийн болон дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө, үндсэн чиглэл, төсвийн төслийг хуульд заасан нөхцөл, үндэслэлээр хугацаанд нь боловсруулж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид оруулах" гэж, 7.1.7 дахь заалтад "хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах" гэж Агентлагийн нийтлэг эрхлэх асуудлыг тус тус хуульчилсан.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах болон хувийн нууцтай байх эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн шүүх шинжилгээний төвийн Хархорин сумын Шүүх шинжилгээний хэсгийг стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн хүний эрх, эрх чөлөөг хангасан, хүртээмжтэй, ажлын байрыг шийдвэрлэх;
2. Тус Шүүх шинжилгээний хэсгийн эмнэлгийн хэрэгцээт техник, тоног төхөөрөмжийг шаардлага хангасан зориулалтын өрөөнд байршуулж үзлэг, шинжилгээ хийж хэвших;
3. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Бүсийн шүүх шинжилгээний төв, Аймгийн шүүх шинжилгээний хэлтэс, хэсгийн ажиллах орчин, нөхцөлд үзлэг, шалгалт явуулж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг авах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хавсралт ... хуудастай.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД